國際私法主題整理：物權

> 整理範圍：108-114年司律一試國際私法考題
> 涵蓋主題：物權準據法、物之所在地法、動產物權變動
> 題數：3 題

壹、物權準據法之原則

一、物權準據法之規定（111年第4題）

涉外民事法律適用法第38條關於物權準據法之規定，下列敘述何者正確？

(A) 依物之所在地法決定物權之種類及內容
(B) 以權利為標的之物權依物之所在地法
(C) 物權依所有人之住所地法
(D) 物之所在地法亦適用於暫時存置於一地之物

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§38第1項，關於物權，依**物之所在地法**。物權之**種類及內容**（物權法定主義）均依物之所在地法決定。
(B)	✗ 錯誤	以**權利為標的**之物權（如權利質權），依§39，依**權利之成立及效力所應適用之法律**，非物之所在地法。
(C)	✗ 錯誤	物權依**物之所在地法**，非所有人之住所地法。
		依§38第3項，物之所在地如有

(D)	❌ 錯誤	變更，其物權之取得、設定、喪失或變更，依其**原因事實完成時**物之所在地法。暫時存置之物（如過境貨物）不適用所在地法。

貳、涉外物權之法律適用

一、涉外物權事件（113年第72題）

關於涉外物權事件之法律適用，下列敘述何者錯誤？

(A) 物之所在地如有變更，其物權之取得、喪失或變更，依其原因事實完成時物之所在地法
(B) 物權之法律行為，其方式依該行為所應適用之法律，但依行為地法所定之方式者，亦為有效
(C) 動產於託運期間，其物權之取得、設定、喪失或變更，依其目的地法
(D) 自外國輸入我國領域之動產，於輸入前依其所在地法成立之物權，其效力依我國法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§38第3項，物之所在地如有變更，物權之取得、喪失或變更依**原因事實完成時**物之所在地法。
(B)	❌ 錯誤（本題答案）	依§38第2項，關於以**權利行為**為原因之物權變動，物權之法律行為之**方式**依物之所在地法，**非依行為地法亦有效之規定**。§16關於法律行為方式之行為地法選擇，在物權行為有§38之**特別規定**排除之。
(C)	☑ 正確	依§38第4項，動產於託運期間，其物權之取得、設定、喪失或變更，依其**目的地法**。
		依§40，自外國輸入我國之動產

(D)	☑ 正確	，在輸入前依其所在地法成立之物權，其**效力依我國法**。

二、動產物權變動之準據法（109年第5題）

A 國人甲在 A 國的拍賣購物網站上向我國人乙訂購一批在我國生產的芋頭酥，依照該拍賣網站上的規定，雙方之交易係以 A 國法為準據法。而依 A 國法，當事人達成買賣合意時，動產之所有權同時移轉於買受人。甲是否在完成匯款時，同時取得芋頭酥的所有權？

(A) 取得。依涉外民事法律適用法第 41 條規定，動產於託運期間，其物權之取得、設定、喪失或變更，依其目的地法，故應以 A 國法為準據法
(B) 尚未取得。依涉外民事法律適用法第 39 條規定，物權之法律行為，其方式依該物權所應適用之法律。依我國法，芋頭酥尚未經過交付，故動產所有權尚未發生移轉
(C) 取得。依涉外民事法律適用法第 39 條規定，物權之法律行為，其方式依該物權所應適用之法律。債權行為與物權行為的成立與效力，應以 A 國法為準據法，故只要一個意思表示，即可同時發生債權效果，亦同時發生物權移轉效果
(D) 尚未取得。依涉外民事法律適用法第 38 條第 1 項規定，關於物權依物之所在地法。債權行為的成立與效力，應以 A 國法為準據法，惟物權變動的效果，則應依物之所在地法。依我國法，動產現實上尚未交付，故所有權尚未移轉

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✖ 錯誤	§41（動產於託運期間依目的地法）不適用。芋頭酥**尚未託運**，不在託運期間，不依目的地法。
(B)	✖ 錯誤	§39關於物權法律行為之**方式**，但本題爭點非方式而是物權變動之**實質要件**，應依§38第1項物之所在地法判斷。
(C)	✖ 錯誤	債權行為與物權行為之準據法不同。即使A國法允許合意即移轉所有權，物權變動應另依**物之所在地法**（我國法），二者不可混為一談。

(D)	☑ 正確（本題答案）	依§38第1項，物權依**物之所在地法**。芋頭酥在我國，物之所在地為我國。債權行為之成立與效力依A國法（準據法），惟物權變動依**我國法**。依我國法，動產須**交付**始移轉所有權，尚未交付故所有權尚未移轉。

[!NOTE]
重點整理
物權準據法（涉外民事法律適用法§38-§40）：

- **原則**：物之所在地法（lex rei sitae）
- **債權行為 vs 物權行為**：準據法分別判斷
- **物權法律行為方式**：依物之所在地法（不適用§16行為地法選擇）
- **權利為標的之物權**：依權利之成立及效力所應適用之法律
- **所在地變更**：依原因事實完成時之所在地法
- **託運中動產**：依目的地法
- **外國輸入動產**：在外國成立之物權效力依我國法

資料來源： 108–114 年司律一試國際私法考古題
最後更新： 2026-06-19